

0006695-58.2013.8.26.0278

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ALEXANDRE MUNOZ

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/07/2022

... que anteriormente já foi processada por tráfico de drogas.

Allan Gimenes Losano negou os fatos contra si imputados na denúncia. Disse que no dia dos fatos foi ao local apenas para fazer um carreto para pegar alguns móveis. Falou que não se recorda do endereço e foi com um veículo Pálio. Relatou que já tem passagem por roubo e tráfico, bem como que tem tatuagens, uma carpa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0006695-58.2013.8.26.0278 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006695-58.2013.8.26.0278

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLAN GIMENES LOZANO e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE MUNOZ

Vistos.

SEVERINO ABREU DA SILVA FILHO, YESSICA AMARILI VALVERDE ÂNGULO e FRANCISCA DA SILVA ALKIMIM foram denunciados como incurso nos artigos 288, parágrafo único; art. 157, §2º, incisos I e II e art. 158, parágrafos 1º e 3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, e ALLAN GIMENES LOSANO como incurso nos art. 288, parágrafo único; art. 157, §2º, incisos I e II; art. 158, parágrafos 1º e 3º e art. 307, na forma do art. 69, todos do CP porque, segundo narra a denúncia, os acusados, no mês de junho de 2013, decididos a praticar crimes contra os estrangeiros que estavam estabelecidos nesta cidade, por motivos não apurados até o momento, associaram-se em quadrilha armada. Consta dos autos, que no dia 14 de junho de 2013, no período da manhã, na Rua Arujá nº 100, Monte Belo, nesta cidade e comarca, os acusados rumaram para casa de KALU KALU NDUKMO (nigeriano), onde YESSICA tocou a campainha e KALU KALU abriu a porta. Ato seguinte, SEVERINO e ALLAN o abordaram, dizendo serem policiais e, empunhando armas de fogo, entraram na casa e subtraíram o dinheiro, sendo que FRANCISCA permaneceu do lado de fora da residência, dando guarida de dentro de um veículo GM/Chevette placas CLX 6602. Foi apurado ainda que os acusados deixaram parte do dinheiro roubado com FRANCISCA, colocaram KALU KALU dentro do veículo Fiat/Palio placas ELT 8699 e rumaram para casa de RAKUMO, seu colega, e lá, sob a mira de arma de fogo e ainda se intitulando policiais, restringiram a liberdade de RAKUMO BETHWEL (alemão) e determinaram que KALU KALU fosse até uma agência bancária e procedesse ao saque de R\$40.000,00 em dinheiro, sendo que este saiu da casa de RAKUMO em busca do dinheiro, mas deparou-se com policiais militares

a quem pediu socorro, onde aqueles se dirigiram até o local em questão, encontrando o veículo Fiat/Palio placas ELT 8699 estacionado na via pública. Consultadas as placas do veículo, os policiais foram informados que havia suspeitas de que o veículo havia sido utilizado para a prática de homicídio contra Policial Militar de Guarulhos. Consta ainda dos autos que SEVERINO, ao notar a presença dos policiais, tentou fugir, porém foi perseguido e alcançado, e que os policiais, ao cercarem a residência, encontraram ALLAN, que trazia em seu poder um revólver da marca Taurus, calibre 38, municiado com seis cartuchos íntegros e com a numeração suprimida, sendo que, em poder de SEVERINO foi apreendida uma pistola calibre 380, marca Taurus, municiada com um carregador contendo 15 cartuchos íntegros e com a numeração suprimida. Apurou-se ainda que, na residência, também estavam YESSICA, RAKUMO, DENIS e KIMANI, e que ALLAN e SEVERINO teriam confessado aos policiais militares que foram contratados por YESSICA para promover os crimes e que receberiam recompensa pelo feito. FRANCISCA foi surpreendida pelos militares ainda dentro do veículo GM/Chevette e em poder dos pertences subtraídos da residência de KALU KALU. Extraí-se ainda dos autos que os acusados foram presos em flagrante,n

, e, nas dependências da Delegacia, ALLAN apresentou CNH e se identificou como ALAN RAFAEL DA SILVA, atribuindo-se falsa identidade, destinada a ocultar sua condição de "procurado". No total, foram apreendidos US\$ 1.119, R\$635,00, 200 Xelins quenianos, 05 dinares sudaneses, 30 libras turcas, 1500 xelins da Tanzânia e 200 euros.

A denúncia foi recebida às fls. 106.

Resposta à acusação apresentada pela ré FRANCISCA DA SILVA ALKIMIM (fls. 241/242).

Resposta à acusação apresentada pelo réu ALLAN GIMENES LOSANO (fls. 321/324).

Resposta à acusação apresentada pelo réu SEVERINO ABREU DA SILVA FILHO (fls. 353/365).

Resposta à acusação apresentada pela ré YESSICA AMARILI VALVERDE ÂNGULO (fls. 386/392).

Em audiência de instrução, realizada em 07/08/2014, foram ouvidas as testemunhas Alexandre Vieira dos Santos, Egon Aparecido de Souza, Aldivina Neres Pereira e Luciane Neres de Souza (fls. 487/489).

Em audiência de instrução, realizada em 17/03/2015, foi ouvida a testemunha Luciane Neres de Souza, e foram interrogados os réus ALLAN GIMENES LOSANO e YESSICA AMARILI VALVERDE ÂNGULO (fls. 620/621).

Alegações finais, apresentada por YESSICA AMARILI VALVERDE ÂNGULO (fls. 685/697).

Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público (fls. 685/697).

Alegações finais, apresentada por ALLAN GIMENES LOSANO (fls. 758/762).

Alegações finais, apresentada por FRANCISCA DA SILVA ALKIMIM (fls. 775/778).

Considerando-se a anulação da sentença de fls. 791/800, foi determinada a apresentação de alegações finais pelo réu SEVERINO ABREU DA SILVA FILHO.

Alegações finais, apresentada por SEVERINO ABREU DA SILVA FILHO (fls. 1.149/1.183). É o relatório. Fundamento e decido.

Preliminarmente, não há que se falar na designação de nova audiência, a fim de se proceder com o interrogatório do réu SEVERINO ABREU DA SILVA FILHO.

Conforme conta da r. decisão, proferida em audiência realizada em 26/10/2015, a certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça goza de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos que pudesse afastar a presunção de veracidade dos fatos nela narrados.

Ademais, consta na petição de fls. 652/671, juntada pelo próprio réu, que o mesmo, em função de instabilidades no convívio, com sua genitora, permanecia durante a semana em endereço diverso daquele declarado em Juízo (fls. 654, parágrafo 3º). De fato, caberia ao réu declarar qualquer alteração em seu endereço, o que de fato não restou demonstrado nos autos, nem mesmo quando houve o comparecimento em Cartório pelo réu, em 02/10/2014, sendo que na ocasião foi informado, pelo mesmo, o endereço diligenciado em Carta Precatória (fls. 530), ou ainda, pelo nobre causídico, em audiência realizada (fls. 620/621).

Não houve prova de que a mudança de endereço seria apenas temporária, sendo certo que tal fato inclusive prejudicou a intimação do réu para o comparecimento de atos

processuais, a exemplo da audiência designada para o dia 02/10/2015.

Desta forma, mantido o decreto de revelia, não há que se falar em cerceamento de defesa a ausência de oitiva do réu revel, vez que este deu ensejo à não realização do ato.

Neste sentido:

"APELAÇÃO. Lei nº 11.340/06. Lesão corporal leve e ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher. Recurso defensivo. Preliminar. Alegação de violação às garantias do contraditório e da ampla defesa. Mérito. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleito subsidiário objetivando a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça. 1. Matérias preliminares. 1.1. Alegação de violação da garantia do contraditório em razão da indevida declaração da revelia. Acusado não encontrado no endereço onde fora citado pessoalmente para ser intimado da audiência de instrução. Certidão do Oficial de Justiça dando conta de que o acusado havia se mudado do local, não havendo notícias sobre o seu paradeiro. Obrigação de informar o juízo quanto à mudança de endereço prevista no art. 367, do Código de Processo Penal. Não comparecimento do acusado em audiência. Ausência de provas de que o acusado tivesse se ausentado temporariamente de sua residência. Revelia adequadamente decretada. 1.2. Alegação de violação à garantia da ampla defesa. Autos que foram remetidos ao Ministério Público para manifestação sobre a não localização do acusado, sem que fossem enviados à Defensoria Pública. Defensor Público que deixou de se insurgir contra a decretação da revelia do acusado em audiência, oportunidade em que teve acesso aos autos. Arguição de nulidade que se restringiu às razões recursais. Menção genérica à necessidade de diligências para localização do acusado, desprovidas de elementos concretos, sobretudo diante da notícia de que o acusado estivesse residindo na rua. Inexistência de obrigação do Poder Judiciário em realizar diligências para aferir o paradeiro do réu quando frustradas as tentativas de localização no endereço por ele informado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal. Matérias preliminares rejeitadas. 2. Crime de lesão corporal. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima seguras e livres de contradições. Lesão corporal atestada pelo laudo pericial, compatível com a agressão narrada. Relação íntima de afeto. Nexos de causalidade entre a conduta agressiva e o relacionamento afetivo. Dolo configurado. Inexistência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. 3. Crime de ameaça. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações da vítima ao longo de toda a persecução penal. Credibilidade não afetada diante da ausência de provas em sentido contrário. 3.1. Fato típico. Configuração da promessa de causar mal injusto e grave. Dolo configurado. 3.2. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção em relação aos delitos de lesão corporal e ameaça. Delito de ameaça que não constitui meio ou normal fase de execução do delito de lesões corporais. Crimes autônomos. 4. Dosimetria que não demanda reparos. 3.1. Regime inicial aberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Adequada concessão do sursis. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1534536-70.2020.8.26.0451; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022). Grifo nosso.

A preliminar de suspeição deste Magistrado para julgamento da causa, arguida em memoriais de fls. 1149/1183, não prospera. O fato de este juiz, outrora, ter proferido sentença condenatória, a qual foi anulada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, não justifica o acolhimento da arguição.

Ora, referida hipótese não está contemplada em nenhum dos incisos do artigo 254 do Código de Processo Penal e, também não encontra previsão nos incisos do artigo 144 do Código de Processo Civil.

Insta salientar que, o simples fato de já ter proferido sentença nestes autos, não retira a imparcialidade deste Magistrado, nem macula o julgamento da causa, o qual será realizado com mais lúdima justiça.

Como se isso não bastasse, tem-se que não restou demonstrado o cumprimento dos

requisitos estabelecidos no artigo 98 do Código de Processo Penal.

Ainda quanto à alegação da ré FRANCISCA DA SILVA ALKIMIM, no que tange à sua intimação para o ato, nota-se que é incumbência da parte ré noticiar nos autos qualquer modificação em seu endereço.

Extrai-se da certidão de fls. 493 que a numeração do logradouro, correspondente à sua residência, foi indicada pela própria ré.

Além disso, nota-se que a ré foi devidamente intimada em audiência, realizada às fls. 487/489, acerca da designação de audiência, em continuidade, para o dia 17/03/2015, e não comparecendo ao ato, foi decretada a sua revelia (fls. 620/621). Desta forma, não há que se falar na retirada da decretação de revelia, eis que o conjunto probatório dos autos, demonstram que a decisão proferida às fls. 620/621 foi bem acertada.

Neste sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA PARA COMPARECIMENTO NA OUTRA PREVIAMENTE DETERMINADA. REVELIA CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. USO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL INCIDENTE NAS PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Comprovada a intimação do réu e de seu patrono em audiência para comparecimento na próxima, previamente determinada, a ausência de ambos caracteriza a revelia. (...)" (TJDFT - Apelação Criminal nº 0000145-03.2018.8.07.0019 - Relator: Desembargador Sebastião Coelho - Data de Julgamento 06/02/2020).

Ademais, quanto ao princípio da identidade física do Juiz, tem-se que tal princípio não é absoluto, comportando mitigação.

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo triplamente majorado - Emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas - Sentença condenatória - Preliminares afastadas - Denúncia e sentença formalmente em ordem - Princípio da identidade física do juiz que admite mitigação - Ausência de prejuízo na nomeação do filho das vítimas como intérprete ad hoc - Incomunicabilidade das vítimas que não foi violada - Mérito - Provas da materialidade e autoria bem esmiuçadas pelo juiz sentenciante - Réus que foram presos em flagrante dentro do veículo onde as vítimas eram mantidas com suas liberdades restringidas - Condenações mantidas - Teses defensivas afastadas - Participação de menor importância e tentativa inócuentes - Dosimetria penal que merece alguns pequenos ajustes - Pena-base adequadamente fixada acima do mínimo legal, ainda que afastado o mau antecedente de um dos réus - Reincidência específica que justifica aumento maior que o usual - Equívoco no cálculo aritmético das penas de GABRIEL (mais benéfico) que deve ser mantido ante a ausência de recurso ministerial - Concurso formal de crimes que merece ser afastado - Penas diminuídas para ambos os réus - Regime fechado mantido - Detração penal relegada ao Juízo da Execução - Prequestionamento implícito - Pena pecuniária que deve seguir os mesmos critérios da pena corporal, de modo que merece ser também reduzida para um outro réu - Apelação parcialmente provida". (TJSP; Apelação Criminal 1501344-03.2020.8.26.0628; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/11/2021; Data de Registro: 12/11/2021)

Em relação ao mérito, tem-se que a materialidade do crime está demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência, auto de exibição, laudos periciais e demais documentos acostados aos autos, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, de igual forma, restou comprovada.

A testemunha policial militar Alexandre Vieira de Souza, ouvida conforme termo de fls. 490, disse que no dia dos fatos um senhor chamado Kalu foi à 1ª Cia e narrou que tinha dois policiais na casa dele e que queriam R\$ 40.000,00 a mando da Yessica. Narrou que Kalu foi posto em uma viatura e diligenciando ao local dos fatos tinha um veículo Pálio, tendo sido pesquisada a placa que não constava nada, contudo foi apurado que referido veículo havia se envolvido com uma ocorrência envolvendo a morte de um policial militar da região de Guarulhos/SP. Quando a guarnição pediu apoio e adentrou ao quintal da casa, Allan e Severino correram para

o quintal e, assim que viram a guarnição, tentaram fugir, mas foram pegos. Falou que o de maior estatura, Allan, apresentou um RG falso e era procurado pela justiça, o outro Severino não era procurado pela justiça, mas estava envolvido com Allan. Ambos falaram que foram contratados pela Yessica, porque o Kalu, que se dizia vítima, fazia tráfico internacional de entorpecentes, sendo que Yessica os contratou para subornar Kalu e depois pagá-los pelo serviço. Disse que Yessica estava dentro da casa e não falou nada. Asseverou que a casa era alugada para um tal de Rakumo, já que Kalu não morava lá, tendo este indicado o endereço. Relatou que dentro da casa foi encontrado um monte de ervas – que foi levada para a perícia–, passaporte, celulares e duas armas municiadas e portadas por Allan e Severino, e no decorrer dos fatos, Kalu contou que na madrugada foi outro veículo na casa dele e efetuou roubo de aparelhos eletrônicos, ato contínuo a viatura foi nesse local que ficava na Rua Arujá e localizou o veículo com os pertences de Kalu com uma senhora chamada Francisca quando foi dado a ela voz de prisão. Informou que o veículo estava na posse de Francisca e que não chegou a ser efetuada a subtração do dinheiro de Kalu porque assim que ele saiu da casa foi direto na companhia. Disse que Kalu lhe informou que foi agredido com uma coronhada na cabeça, mas não disse por quem. Narrou que não sabe sobre Rakumo, somente que a casa estava em seu nome, e que este informou que veio ao país para comprar uma máquina para assar frango. Salientou que os aparelhos eletrônicos encontrados no veículo Chevette vermelho eram televisor, computador, notebook, eletrônicos em geral, os quais estavam em posse de Francisca, e pertenceriam a Kalu. Relatou que o único contato que teve com Kalu foi no dia dos fatos. Confirmou que Kalu alegou no dia dos fatos que Allan e Severino estavam se passando por dois policiais civis e que não tem conhecimento sobre alguma relação com Francisca, Allan e Severino, ou se Francisca conhecia Kalu. Falou que não se recorda por qual motivo Allan estava sendo procurado pela justiça ou se Severino possuía antecedentes criminais. Disse que não foi quem encontrou a erva, os passaportes e celulares e não sabe dizer qual policial militar que deu apoio na ocorrência que os encontrou. Disse que no interior da casa tinha dois rapazes que não se recorda o nome, talvez nigerianos ou equatorianos, que foram encaminhados ao ponto socorro do Hospital Santa Marcelina para fazerem lavagem estomacal. Asseverou que os rapazes no interior da casa eram estrangeiros porque foi pedido intérprete junto à Wizard para falarem com o delegado, já que não dava para entender os que eles falavam. Informou que as armas estavam na parte da cintura frontal de Allan e de Severino, mas que não fizeram menção de sacá-las, apenas correram e pararam no muro.

Testemunha policial militar Egon Aparecido de Souza disse que no dia dos fatos Kalu foi até à Cia, e contou que dois policiais haviam roubado ele, pedindo uma quantia em dinheiro, tendo ido no banco, mas não conseguiu sacar. Salientou que, verificando melhor, pois Kalu é estrangeiro e não dá para entender muito sua comunicação, ele explicou a referência que é a Rua Bebedouro, tendo ido junto com a viatura para o local. Aduziu que Kalu estava com a cabeça machucada e lhe disse que amigos dele estavam detidos pelos policiais. Falou que a guarnição foi até à rua e Kalu apontou o carro que estava em frente à casa dos amigos dele, sendo que, verificando a placa junto ao COPOM, constatou o veículo Pálio estava envolvido em uma ocorrência com uma morte de um policial militar em Guarulhos/SP. Informou que solicitou apoio e após a chegada das viaturas adentrou ao quintal junto com o policial militar Alexandre e viu que dois indivíduos tentaram fugir, quando os detiveram. Salientou que deteve Severino, o qual estava portando uma pistola calibre 380 e dinheiro, de valores diversos em várias moedas. Contou que o seu parceiro Alexandre deteve o outro indivíduo de nome Allan que também estava armado e portando identificação falsa, sendo que o mesmo seria procurado pela Justiça. Relatou que Kalu contou para a guarnição que por volta das 05:00h da manhã eles haviam invadido a casa dele que era na Rua Arujá e de lá haviam levado os pertencem dele como computador e outros objetos da casa. Alegou que, perguntado aos indivíduos, Allan disse que haveria outro veículo na rua com uma pessoa e os pertences da vítima. Falou que solicitado o apoio de outra viatura pelo local foi detida uma mulher, no veículo Chevette vermelho, com os pertences, reconhecidos por Kalu, como o produto do roubo. Indagados, Allan e Severino disseram que a situação

do roubo foi passada por Yessica, a qual estava dentro da casa com os amigos de Kalu e, entre esses amigos estava Rakumo. Informou que Yessica disse que tinha pedido uma ajuda a Allan e a Severino, eis que ela estava sendo vítima dos amigos de Kalu, inclusive de estupro, sendo que todos eles participavam de tráfico internacional de entorpecentes. Narrou que na casa havia várias substâncias coloridas, as quais foram apreendidas e levadas para a perícia, as quais, a princípio, apenas constaram como tempero. Informou que Kalu disse que a quantia que estavam exigindo era de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A testemunha Luciane Neres de Souza disse que conhece Yessica da casa onde ela frequentava. Esclareceu que alugou a casa para Kalu, mas Yessica frequentava ali de vez em quando. Narrou que via Yessica na casa onde morava Kalu porque o imóvel fica no mesmo quintal onde mora sua mãe e, quando ia visitar sua genitora, a via às vezes na casa alugada. Relatou que via Yessica cerca de uma ou duas vezes na semana, não sabendo precisar a frequência, mas que a via dentro da casa de Kalu, sendo que este falou que Yessica era amiga dele. Aduziu que tanto Kalu quanto Yessica eram estrangeiros, ele de Angola, mas não sabia dizer sobre Yessica. Confirmou que não sabe de detalhes, apenas que Yessica adentrou no imóvel com mais dois rapazes e Kalu depois disse para ela que havia sido sequestrado, tendo sido levadas as coisas dele, mas disse não ter visto nada. Falou que não se lembra de quem eram os rapazes, já que não prestou atenção. Alegou, todavia, se recordar que eram claros, sendo um mais moreno. Aduziu não ter visto arma. Confirmou que Kalu apresentava um ferimento na testa, não sabendo revelar mais detalhes. Narrou que não percebeu nenhuma movimentação estranha, apenas algumas pessoas que iam lá por uma ou duas vezes na semana, aparentemente angolanos. Contou que não ia polícia no local, somente no dia dos fatos. Esclareceu que alugou o imóvel pelo valor de R\$ 600,00 mensais e que o primeiro depósito foi pago em dólar. Disse que no dia dos fatos Kalu retornou para a casa com a polícia, falou que tinha sido sequestrado, depois voltou para a delegacia, ficou uns oito ou dez dias sem aparecer e voltou dizendo que tinha medo de ficar lá e que ia entregar a casa, mas não deixou endereço para a sua localização. Salientou que Kalu disse para ela que as pessoas que entraram e levaram algumas coisas e dinheiro, mas não mencionou nomes e não disse como saiu do sequestro. Afirmou que nunca tinha visto anteriormente os policiais que foram ao local, mas que eram policiais civis, os quais disseram a ela para tomar cuidado que tanto Kalu e seus amigos estavam envolvidos com tráfico de drogas. Falou que Kalu não estava algemado.

Yessica Amarili Valverde Angulo negou os fatos, alegando que estava morando com Kalu, eis que era mulher dele no Equador. Aduziu que Kalu a trouxe para trabalhar com a função de buscar pessoas no aeroporto, no total de seis. Falou que eram quatro africanos e dois europeus, os quais levou para a casa de Kalu, tendo suspeitado que os mesmos transportavam drogas e estas pessoas dormiam na casa dele. Falou que não carregavam as drogas na casa de Kalu e sim na casa onde todos foram presos, vez que o transporte era feito no estômago das pessoas, que vinham sem nada. Salientou que, depois de carregarem, embarcavam com as drogas. Narrou que só trazia as pessoas, mas não as levava de volta ao aeroporto. Relatou que Kalu não é angolano, mas sim nigeriano. Aduziu que no dia dos fatos estava chegando quando dois homens, que não conhece, estavam do lado de fora da casa, um dos quais reconheceu estar presente nessa audiência, momento em que bateu na porta para entrar e todos entraram. Informou que os outros dois rapazes invadiram a casa e que queriam drogas. Aduziu que em nenhum momento ninguém foi ameaçado. Asseverou que Kalu disse para ambos que apenas tinha dinheiro, depois disso, todos saíram da casa e foram para a outra casa de Kalu, onde ficavam os africanos. Informou que os acompanhou porque, além de ser mulher de Kalu, estava com medo porque um dos rapazes estava armado com uma arma preta. Falou que a outra mulher, além dela, Francisca, estava em outro veículo, tendo chegado diretamente nessa outra casa. Contou que Rakumo era um dos africanos que iriam transportar a droga. Narrou que Kalu disse que o dinheiro estava na casa de Rakumo, então, todos foram para lá e pegaram o dinheiro, liberando Kalu em seguida porque ele disse que ia pegar mais dinheiro, mas Kalu voltou com a polícia. Disse que acredita que Kalu achou que ela estava envolvida porque no momento em que ela chegou em casa e abriu a porta, os

rapazes entraram. Falou que ninguém pegou o dinheiro na casa de Rakumo porque a polícia militar chegou. Confirmou que tinha anteriormente conhecido Rakumo porque foi buscá-lo no aeroporto na primeira vez, eis que já era terceira vez que ele estava aqui no Brasil. Informou que conhece Kalu desde 2006 e que não percebeu que este traficava drogas. Contou que não sabe a relação de Francisca com Kalu, mas que anteriormente já tinha visto a mesma. Salientou que o dinheiro que estava na casa de Rakumo era em três moedas (euro, dólar e moeda africana), e Kalu mantinha dinheiro também na sua casa. Informou que nunca ameaçou Kalu e que não sabe onde este se encontra atualmente. Disse que anteriormente já foi processada por tráfico de drogas.

Allan Gimenes Losano negou os fatos contra si imputados na denúncia. Disse que no dia dos fatos foi ao local apenas para fazer um carroto para pegar alguns móveis. Falou que não se recorda do endereço e foi com um veículo Pálio. Relatou que já tem passagem por roubo e tráfico, bem como que tem tatuagens, uma carpa na perna e nome da mãe no pulso. Falou que a tatuagem de carpa não significa nada e que já foi membro do PCC, mas hoje já não é mais. Salientou que conheceu Yessica por meio de Francisca, pouco antes do dia em que foram presos. Alegou que conhece Francisca do bairro, a qual é velha, por volta de sessenta anos. Asseverou que não conhece Kalu e somente depois é que ficou sabendo que este mexe com tráfico internacional de drogas. Relatou que não mora perto do local dos fatos e que não dirá mais nada. Como se verifica, não há dúvidas quanto a ocorrência dos crimes e da autoria dos réus em relação a estes.

Extraí-se do interrogatório do réu Allan, que este, apesar de, em diversos momentos negar-se a responder às perguntas formuladas, mostrou-se contraditório, quanto a algumas informações.

Nota-se que afirmou em um primeiro momento que se dirigiu ao local para fazer carroto de móveis, porém, questionado pelo Juiz que presidiu o ato, em relação ao carroto de móveis ser realizado no veículo Pálio, subitamente mudou a versão dos fatos, alegando que iria apenas pegar uma “mulambinha”, negando ter dito que o carroto seria com móveis.

Em relação à ré Yessica, disse que conheceu, através da ré Francisca, e que não conhecia Kalu, sendo que no momento viram que o réu interrogado era foragido da Justiça.

Além disso, não quis informar quem o contratou para realizar o alegado carroto. Contudo, nota-se que, em solo policial, Allan declarou que foi contratado por Yessica, e que realmente foi roubar as vítimas na companhia de Severino, Yessica e Francisca. É o que se extrai do termo de interrogatório, devidamente assinado (fls. 18).

Desta forma, há de considerar as declarações apostas em seu interrogatório, realizado em solo policial.

Em sentido semelhante:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I e IV) PACIENTE ABSOLVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOB FUNDAMENTO DE QUE A SENTENÇA FORA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. CONFISSÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO.

COMPATIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...) 2. A confissão perante a autoridade policial posteriormente retratada em juízo, quando considerada pelo juízo, se compatível com o conjunto probatório dos autos, não caracteriza teratologia (Precedentes: HC 103.205/PR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC 75.809/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Julgamento em 17/3/1998; HC 71.242/SP, Relator Min. Marco Aurélio, Julgamento 28/6/1994). (...) 7. Ordem Denegada” (STF HC 100693/ES rel. Min. Luiz Fux j. 23/08/2011)

A ré Yessica informa que não conhecia os dois réus e que estes adentraram na casa com o fim de buscar drogas no local, sendo que num primeiro momento disse que não foi ameaçada por eles e que estes não ordenavam que ela fizesse nada. Contudo, em momento posterior, aduziu que se sentiu nervosa, a ponto de não dizer que não

queria entrar no carro, juntamente com a vítima Kalu e os réus, vez que havia visto a arma.

Destaca-se que a mesma informou num primeiro momento que Kalu teria afirmado aos réus que não tinha drogas em casa, apenas dinheiro, e por isso Kalu teve que se deslocar à casa de Makumo, sob a alegação de lá que se guardava o dinheiro.

Porém, nota-se pelo conjunto probatório dos autos que Kalu teria se dirigido a uma agência bancária para pegar o dinheiro.

Pelo que se entende do interrogatório, a partir dos 06'14'', a ré disse ainda que Kalu a acusou porque esta lhe cobrava seu dinheiro, a ser pago como contraprestação a seus serviços, e que a vítima a estava deixando sem nada.

Desta forma, apesar de os réus, interrogados em Juízo, negarem a prática dos delitos, tem-se que os depoimentos prestados não induzem a esta conclusão. Foram contraditórios em diversos pontos, não havendo clareza em todo o decorrer do histórico por eles narrado.

Nota-se ainda, dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que os bens subtraídos da casa de Kalu (aparelhos eletrônicos) foram encontrados no veículo, onde estava a ré Francisca.

Depreende-se ainda do termo de declaração de Kalu Kalu que os réus o colocaram em um veículo Pálio, deixando um Chevette com uma senhora, defronte à sua casa.

No tocante à validade do testemunho dos policiais, saliento que:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Confira-se o seguinte julgado do STJ no nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO MUNICIADA E COM NUMERAÇÃO RASPADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. VALIDADE. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O óbice da Súmula 7 apresenta-se intransponível, pois, no caso, não há como esta Superior Casa de Justiça decidir pela absolvição do agravante, sem, antes, ter de esmerilar novamente as provas dos autos, tal como já procedido pelas instâncias ordinárias. 2. "É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório." (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). 3. "O fato de o Parquet ter postulado pela absolvição sumária não vincula o Juiz e não impede que haja a superveniente prolação de sentença condenatória" (AgRg no RESp 1325831/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/9/2014, DJe 10/10/2014). 4. Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação do juízo condenatório. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1730446/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018). (Destaquei).

Desta forma, nota-se que a autoria em relação a todos os réus restou devidamente demonstradas quanto às imputações de associação criminosa, roubo e extorsão.

Conforme análise de todo o conjunto probatório dos autos, os réus Severino e Allan foram contratados por Yessica para roubar a vítima Kalu Kalu, sendo que, além disso, a ré Francisca tomou conta do veículo Chevette, o qual ainda continha bens subtraídos mediante violência ou grave ameaça de Kalu Kalu.

Ainda resta destacado pela declaração da vítima Kalu Kalu em solo policial que os réus o colocaram em um veículo Pálio, deixando um Chevette com uma senhora, defronte

à sua casa.

Nota-se ainda da análise do depoimento dos policiais, que foram localizadas duas armas de fogo em poder dos réus Allan e Severino, sendo que tais alegações corroboram com o auto de exibição e apreensão de fls. 30/32 e laudo de fls. 201/203 e 228/230.

Tem-se, então, que a prova é robusta o suficiente para embasar a condenação dos réus, não havendo nos autos qualquer motivo para se desmerecer os depoimentos dos policiais, sendo bastantes para a comprovação da certeza que o direito processual exige.

Neste sentido, as provas documentais acostadas aos autos, juntamente com as provas orais produzidas no curso do processo, confirmaram a existência do delito praticado pelos réus e, ainda, demonstram sua autoria.

Em sentido semelhante:

TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS -Insuficiência de provas - Não configurado. Negativa de autoria e versões apresentada que restou isolada. Contradições nos interrogatórios dos réus que encaminham a desvalorização das versões. Depoimentos dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Dosimetria da pena e fixação de regime fechado. Mantidos. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. (TJSP; Apelação Criminal 0001244-76.2018.8.26.0472; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Porto Ferreira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019)

Quanto ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal, tem-se que, é caracterizado o referido crime, pela comprovação de uma pluralidade de agentes, ligados entre si por um animus associativo, com o objetivo de praticar, de maneira reiterada, quaisquer dos crimes previstos na legislação em vigor, pois os indícios são coerentes, concatenados e harmônicos, autorizando o provimento condenatório.

O bem juridicamente tutelado pelo art. 288 do Código Penal é a paz pública.

Consoante ensina Cezar Roberto Bitencourt, "(...)a ameaça a esse bem, não apenas individual, mas coletivamente; por extensão, protege-se a própria atividade estatal de assegurar o bem comum, que é incompatível com a prática criminosa."(BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de Direito Penal, parte especial, vol. 4., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 282).

Nota-se pela análise dos autos, que houve a contratação dos réus Severino e Allan para a prática de roubo em face da vítima Kalu Kalu, sendo estes contratados pela ré Yessica, e que, além disso o veículo Chevette, contendo parte da "res furtiva" encontrava-se com a ré Francisca.

Portanto, nota-se que a associação criminosa ficou plenamente caracterizada, pelos motivos acima expostos.

No mesmo sentido:

(...) DELITO DE QUADRILHA OU BANDO. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. CRIME FORMAL.

(...) 2. O delito de formação de quadrilha ou bando é formal e se consuma no momento em que se concretiza a convergência de vontades, independentemente da realização ulterior do fim visado. Ordem denegada" (HC n.84.223, Col.1ª Turma, j.03/08/2004, DJ 27/08/2004, Rel. Exmo. Min.EROS GRAU, in Ementário vol..02161-02 - p.252).

No tocante ao crime imputado em face do réu Allan (artigo 307 do Código Penal), nota-se que o próprio réu alegou, em solo policial que a CNH que apresentou era falsa, pois o mesmo se encontrava em situação de "procurado" (fls. 18), corroborando-se com o depoimento prestado pelos policiais militares, em audiência de instrução.

Contudo, observa-se que, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o referido crime prescreveu em 27/07/2016, levando-se em consideração a data da infração, bem como do recebimento da denúncia (fls. 126 - 27/06/2013).

Não há que se falar na hipótese de tentativa de roubo, vez que, ao menos por breve momento, houve a inversão da posse dos bens indicados ao longo do feito, consumando-se o crime de roubo, nos termos apontado pela Súmula 582 do C. Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

"Súmula 582/STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem

mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Além disso, quanto ao crime de extorsão, tem-se que, nos termos da Súmula 96 do C. Superior Tribunal de Justiça, este se consuma independente da obtenção de vantagem ilícita.

Trata-se, portanto de crime formal, sendo que a obtenção de vantagem ilícita se constituiu mero exaurimento do crime, sendo irrelevante para a sua consumação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente circunstanciado e extorsão qualificada pela restrição de liberdade das vítimas - Concurso de Agentes - Pleitos defensivos colimando a absolvição dos corréus - Inadmissibilidade - Provas contundentes da autoria de ambos - Cinco vítimas que os reconheceram como os autores de ambos os delitos - Réus que foram presos em flagrante logo após a prática do crime, do lado de fora do estabelecimento - Inocorrência da tentativa - Roubo que se consuma com a inversão da posse, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a posse mansa e desvigiada da coisa - Crime impossível - Inocorrente - Réus que empregaram meio eficaz para consumação da extorsão - Crime formal - Obtenção da vantagem indevida que é mero exaurimento do crime de extorsão - Roubo e extorsão que possuem momentos de consumação diversos - Crime único inocorrente - Concurso material entre o roubo e a extorsão mantido - Apelação ministerial - Parcial procedência - Concurso formal inocorrente para o roubo, uma vez que há dúvidas quanto a pluralidade de patrimônios atingidos - Concurso formal para a extorsão devidamente caracterizado, uma vez que as vítimas disseram, em uníssono, que foram obrigadas a entregar o cartão pessoal - Causa de aumento de pena do §1º do artigo 158 do CP que convive com a forma qualificada do delito, consoante jurisprudência - Penas do crime de roubo mantidas - Penas da extorsão redimensionadas, para aplicar a causa de aumento do §1º do artigo 158 do CP e impor o concurso formal de crimes, ante a pluralidade de patrimônios atingidos - Pena pecuniária somada, consoante artigo 72 CP - Apelo ministerial parcialmente provido. Apelos defensivos não providos. (TJSP; Apelação Criminal 0062555-39.2019.8.26.0050; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

a-) réu Allan Gimenes Losano

Em relação ao delito de roubo majorado, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu possui antecedentes criminais conforme se depreende das fls. 138/143, e além disso, observo que existem circunstâncias judiciais que justifiquem a majoração da pena base, considerando a conduta social desvirtuada. Com efeito, diante dos maus antecedentes do acusado, bem como as circunstâncias e consequências do crime, exaspero a pena base em 1/6 da pena mínima abstratamente cominada, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes, nem atenuantes. Nota-se que o réu não confessou os crimes em Juízo, sendo que em audiência aduziu que estava no local dos fatos pois iria realizar um carreto de móveis, não incidindo assim a atenuante do artigo, 65, III, "d" do CP, conforme requerido às fls. 761.

Destaca-se que a situação fática aqui descrita ocorreu em momento anterior à promulgação da Lei nº 13.654/2018, sendo que, desta forma, é medida de rigor a aplicação da majorante de 1/3, por tratar aquele descrita no artigo 157, §2º-A em "novatio legis in pejus".

Neste sentido:

"Apelação. Roubo majorado (arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade). Insurgência defensiva. Pleito de exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo. Advento da Lei 13.654, publicada em 24 de abril de 2018. Novatio legis in melius quanto à exclusão da arma branca como causa de aumento de pena. Novatio legis in pejus quanto ao emprego de arma de fogo. Roubo com emprego

de arma de fogo praticado antes de 24 de abril de 2018 permanece sujeito ao aumento de 1/3 até metade. Irretroatividade de lei maléfica. Prescindibilidade de apreensão e perícia de arma de fogo para